

1500325-94.2021.8.26.0411

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos químico-toxicológicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria do acusado.

O réu declarou, em juízo (gravação audiovisual) que não sabia sobre a droga. Disse que o sedex não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500325-94.2021.8.26.0411

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2121856/2021 - DEL.POL.PACAEMBU, 12378540 -

DEL.POL.PACAEMBU, 77/21/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 190/21/114 - DEL.POL.PACAEMBU, 2121856 - DEL.POL.PACAEMBU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEVAIR DA SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Vistos.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou DEVAIR DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Pelo que consta na denúncia, no dia 01 de fevereiro de 2021, no interior da Penitenciária de Pacaembu/SP, o réu concorreu, de qualquer modo, para que terceiro lhe remetesse e fornecesse a consumo, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de venda e fornecimento a terceiros, 3,98g (três gramas e noventa e oito centigramas) de 25B-NBOH, 6,15g (seis gramas e quinze centigramas) de ADB-FUBINACA, e 0,5 (cinco centigramas) de 25B-NBOH, drogas estas causadoras de dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil, constante na lista F2 da portaria SVS/MS 344/98.

O réu foi citado e apresentou resposta às fls. 123-124.

A denúncia foi recebida em 01/02/2022.

Em audiência, foram dispensadas as testemunhas e interrogado o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela absolvição, assim como a

defesa.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

Adianto que a acusação deve ser julgada improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão, pelos laudos químico-toxicológicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Entretanto, não há provas suficientes da autoria do acusado.

O réu declarou, em juízo (gravação audiovisual) que não sabia sobre a droga. Disse que o sedex não foi aberto na sua frente. Narrou que é ajudado pela irmã, que jamais faria algo nesse sentido. Narrou que algumas cartas com seu endereço desapareceram e acredita que alguém utilizou seu endereço para isso.

Não bastasse, as testemunhas de acusação, embora tenham esclarecido sobre o procedimento adotado na fase administrativa, nada souberam precisar sobre a autoria do acusado.

Anoto que, para o envio de correspondência para unidade prisional mencionada na denúncia, basta que o nome do remetente esteja no rol de visitas do sentenciado; não há exigência, porém, de qualquer documentação do familiar, o que possibilita, por evidente, a utilização dos dados da visita por terceiro. Assim, é possível que os dados constantes no rol tenham sido utilizados por outro detento ou terceiro, inclusive sem conhecimento do acusado.

Desse modo, embora haja indícios de que o entorpecente destinava-se ao réu, entendo que tais elementos não são suficientes a sustentar um decreto condenatório.

É que a Constituição Federal consagra como direito fundamental a presunção de inocência (art. 5º, LVII), do qual se extrai a regra de que, havendo dúvidas acerca da configuração de algum elemento necessário ao surgimento da responsabilidade criminal, impõe-se a absolvição do réu.

Trata-se do princípio in dubio pro reo, que orientou o legislador quando da edição do artigo 386, VII, do CPP, segundo o qual o magistrado deve absolver o réu caso não haja provas suficientes para a condenação.

Nelson Hungria assinala que "a condenação criminal somente poderá surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência" (Da Prova no Processo Penal, Editora Saraiva, p. 46).

Acerca do princípio citado, leciona Guilherme de Souza Nucci: "prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Código de Processo Penal Comentado, 12ª edição, Editora RT, p. 750).

Portanto, não há outra solução para o caso além da absolvição do réu.

À vista do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER DEVAIR DA SILVA OLIVEIRA da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c/c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários, de acordo com os atos praticados.

Custas na forma da lei, ressalvados os beneficiários da gratuidade processual.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Pacaembu, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA